

新北市政府環境保護局 收文

收文日期：中華民國 114 年 9 月 25 日

訴 願 書

訴願人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	洪淑惠	A523456789	民國 45 年 3 月 12 日
訴願人	住址	聯絡電話	
	新北市樹林區裕昌街 467 巷 20 弄 28 號	0912-345-678	
代表人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
代理人或 送達代收人	姓名	身分證明文件字號	出生年月日
	許雅蘭	A534567890	民國 72 年 8 月 5 日
代理人或 送達代收人	住址	聯絡電話	
	同訴願人住址	0912-345-678	
原處分機關	新北市政府環境保護局	受理訴願機關	新北市政府
處分書發文日期及字號	中華民國 112 年 1 月 10 日新北環稽字第 41-112-010273 號		
訴願請求事項：請求撤銷原處分。			
事 實			
一、訴願人於 114 年 9 月 20 日收受法務部行政執行署新北分署繳款通知，始知悉原處分機關曾於 112 年 1 月 10 日以新北環稽字第 41-112-010273 號裁處書，認訴願人違反廢棄物清理法第 27 條第 8 款規定，依同法第 50 條第 3 款規定，處訴願人罰鍰新臺幣 1,200 元。 二、訴願人自始未收受上開裁處書，亦未曾接獲原處分機關任何通知。嗣經向原處分機關查詢，始知該裁處書係於 112 年 2 月 7 日交由訴願人之子許明于代為收受。 三、許明于收受後並未將該文書轉交訴願人，訴願人實際知悉本件處分之日為 114 年 9 月 20 日，爰於法定期間內提起本訴願。			
理 由			
一、原處分未合法送達於訴願人本人，訴願期間尚未起算：			

按行政程序法第 73 條第 1 項規定：「於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。」本件雖經送達人將文書付與訴願人之子許明于，惟許明于並未將該文書轉交訴願人，訴願人無從知悉原處分之內容，於訴願人而言與未經送達無異。訴願法第 14 條第 1 項所定 30 日期間，自應以訴願人實際知悉之 114 年 9 月 20 日起算，本件訴願並未逾期。

二、原處分認定事實有誤，訴願人並無於水溝棄置雜物之行為：

原處分僅記載訴願人於 112 年 1 月 3 日在住處附近水溝棄置雜物，然訴願人並無此行為。上開處所為公眾通行之巷口，往來人員眾多，原處分機關未提出足以證明係訴願人所為之直接證據，僅憑現場照片即認定違規行為人為訴願人，其事實認定顯有未洽。

三、綜上，原處分於程序及實體上均有違誤，請求撤銷原處分。

附送證件	名稱字號	數量	附註
	新北市政府環境保護局中華民國 112 年 1 月 10 日新北環稽字第 41-112-010273 號裁處書	1 份	影本（訴願法第 56 條第 2 項）
	法務部行政執行署新北分署繳款通知	1 份	影本
	訴願委任書	1 份	正本
收受或知悉行政處分日期：中華民國 114 年 9 月 20 日			

此 致

新北市政府環境保護局（原行政處分機關） 轉陳

新北市政府（受理訴願機關）

訴願人：洪淑惠

【簽章】

代理人：許雅蘭

【簽章】

中華民國 114 年 9 月 24 日